CONTRATO OCS Nº 418/2024
CONTRATO SAP Nº 4400006197

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E SAP BRASIL LTDA., NA FORMA ABAIXO:

O **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília – DF e serviços no Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, n° 100, CEP 20031-917, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **BNDES**, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social; e **SAP BRASIL LTDA.**, com sede em São Paulo – SP, na Avenida Das Nações Unidas, 14171 - 6 andar - São Paulo - 04795-100, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 74.544.297/0001-92, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, em conformidade com o procedimento de Inexigibilidade de Licitação nº 056/2024 com fundamento no artigo 30, *caput* da Lei nº 13.303/2016, autorizado em 29/11/2024, por intermédio da IP ATI/DESIS4 nº 06/2024, de 27/11/2024, conforme previsão orçamentária sob rubrica n° 3101700021, centro de custo nº BN00004000 – CC TI1, observado o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema BNDES, têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a prestação continuada do serviço de suporte SAP Enterprise Support, conforme especificações constantes do Projeto Básico e também da Proposta, e respectivos anexos apresentados pela **CONTRATADA**, respectivamente, Anexos **I e II** deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

O presente Contrato terá duração de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por períodos sucessivos, até o limite total de 36 (trinta e seis) meses.

Parágrafo Primeiro

Até 90 (noventa) dias antes do término de cada período de vigência contratual, cabe à **CONTRATADA** comunicar ao Gestor do Contrato, por escrito, o seu propósito de não prorrogar a vigência por um novo período, sob pena de se presumir a sua anuência em celebrar o aditivo de prorrogação, nas mesmas condições então vigentes.

Parágrafo Segundo

A **CONTRATADA** deverá, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação do Gestor do Contrato, apresentar, por intermédio do seu Representante Legal, sua manifestação sobre a prorrogação do Contrato.

Parágrafo Terceiro

A formalização da prorrogação será efetuada por meio de aditivo epistolar, dispensando-se a assinatura da **CONTRATADA**.

Parágrafo Quarto

Caso a **CONTRATADA** se recuse a celebrar aditivo contratual de prorrogação, tendo antes manifestado sua intenção de prorrogar o Contrato ou deixado de manifestar seu propósito de não prorrogar, nos termos do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, ficará sujeito às penalidades previstas na Cláusula de Penalidades deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução do objeto contratado respeitará as especificações constantes do Projeto

Básico e da proposta apresentada pela **CONTRATADA**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – NÍVEIS DE SERVIÇO

O serviço contratado deverá ser executado de acordo com os padrões de qualidade, disponibilidade e desempenho estipulados na Proposta e respectivos anexos apresentados pela **CONTRATADA** e no Projeto Básico.

Parágrafo Único

O descumprimento de qualquer meta de nível de serviço pactuada acarretará a aplicação das consequências previstas no Projeto Básico.

CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO

O **BNDES** efetuará o recebimento do objeto, através do Gestor mencionado na Cláusula de Obrigações do **BNDES** deste Contrato, observado o disposto na Proposta e respectivos anexos elaborados pela **CONTRATADA e** no Projeto Básico.

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO

O **BNDES** pagará à **CONTRATADA**, pela execução do objeto contratado, o valor de R$ 6.795.624,00 (seis milhões, setecentos e noventa e cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais) (“Valor Global do Contrato”), conforme Proposta apresentada (Anexo II deste Contrato), observado o disposto na Cláusula de Pagamento deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro

No valor ajustado no *caput* desta Cláusula estão incluídos todos os insumos, encargos trabalhistas e tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução deste Contrato na data de celebração desse instrumento.

Parágrafo Segundo

Na hipótese de o objeto ser, por culpa exclusiva da **CONTRATADA**, parcialmente executado e recebido, os valores previstos nesta Cláusula serão proporcionalmente reduzidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, se for o caso.

Parágrafo Terceiro

A **CONTRATADA** deverá arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua Proposta, devendo complementá-los, caso os quantitativos previstos inicialmente em sua Proposta não sejam satisfatórios para o atendimento ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO

O **BNDES** efetuará o pagamento referente ao objeto deste Contrato, no que se refere aos serviços de manutenção e suporte, trimestralmente, e de modo postecipado (após a prestação do serviço), por meio de crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis a contar da data de apresentação do documento fiscal ou equivalente legal (como nota fiscal, fatura, recibo de pagamento a autônomo), desde que tenha sido efetuado ateste pelo Gestor do Contrato das obrigações contratuais assumidas pela **CONTRATADA**, observado o disposto no Projeto Básico.

Parágrafo Primeiro

O documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado ao BNDES no mês de sua emissão e até o dia 25 (vinte e cinco) do mesmo – ou data anterior que viabilize o tempestivo recolhimento de ISS, se a legislação tributária municipal incidente assim exigir – possibilitando o cumprimento, pelo BNDES, das obrigações fiscais principais e acessórias decorrentes deste Contrato. Havendo impedimento legal para o cumprimento desse prazo, o documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado até o 25 (vigésimo quinto) dia do mês seguinte.

Parágrafo Segundo

O primeiro documento fiscal ou equivalente legal terá como objeto de cobrança o período compreendido entre o dia de início da prestação dos serviços e o último dia do último mês do trimestre, e os documentos fiscais ou equivalentes legais subsequentes terão como referência o período compreendido entre o primeiro e o último dia do respectivo trimestre. O último documento fiscal ou equivalente legal, por seu turno, referir-se-á ao período compreendido entre o primeiro dia e último dia do referido trimestre. Em todos os casos, o documento fiscal ou equivalente legal só poderá ser emitido e apresentado ao BNDES após a efetiva prestação do serviço, respeitado o disposto no Parágrafo anterior.

Parágrafo Terceiro

Para toda efetivação de pagamento, a **CONTRATADA** deverá encaminhar o documento fiscal ou equivalente em meio digital para caixa postal eletrônica nfe@bndes.gov.br do **BNDES**. No caso de emissão de documento fiscal exclusivamente em meio físico o mesmo deverá ser encaminhado ao protocolo do BNDES para devido registro de recebimento.

Parágrafo Quarto

O documento fiscal ou equivalente legal deverá respeitar a legislação tributária e conter, minimamente, as seguintes informações:

I. número da Ordem de Compra/Serviço – OCS;
II. número SAP do Contrato;
III. número do pedido SAP, a ser informado pelo Gestor do Contrato;
IV. número da Folha de Registro de Serviços (FRS), a ser informado pelo Gestor do Contrato.
V. descrição detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;
VI. período de referência da execução do objeto;
VII. nome e número do CNPJ da **CONTRATADA**, cuja regularidade fiscal tenha sido avaliada na fase de habilitação, bem como o número de inscrição na Fazenda Municipal e/ou Estadual, conforme o caso;
VIII. nome, telefone e e-mail do responsável pelo documento fiscal ou equivalente legal;
IX. nome e número do banco e da agência, bem como o número da conta corrente da **CONTRATADA**, vinculada ao CNPJ constante do documento fiscal ou equivalente legal, com respectivos dígitos verificadores;
X. tomador do serviço: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – **BNDES**;
XI. CNPJ do tomador do serviço: 33.657.248/0001-89;
XII. local de execução do objeto, emitindo-se um documento fiscal ou equivalente legal para cada Município em que o serviço seja prestado, se for o caso;
XIII. código do serviço, nos termos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, em concordância com as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento (DIF), bem como o código fiscal de operações e prestações (CFOP), se for o caso.

Parágrafo Quinto

Na hipótese do gestor do contrato não comunicar a **CONTRATADA** das informações

previstas nos incisos III e IV do parágrafo anterior com ao menos 10 (dez) dias anteriores a data de prevista para a emissão da respectiva Nota Fiscal/Fatura, a **CONTRATADA** poderá, e o **BNDES** deverá aceitar, emitir a referida Nota Fiscal/Fatura sem as mencionadas informações.

Parágrafo Sexto

O documento fiscal ou equivalente legal emitido pela **CONTRATADA** deverá estar em conformidade com a legislação do Município onde a **CONTRATADA** esteja estabelecida, cuja regularidade fiscal foi avaliada na etapa de habilitação, e com as normas regulamentares aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, especialmente no que tange à retenção de tributos federais, sob pena de devolução do documento e interrupção do prazo para pagamento.

Parágrafo Sétimo

Caso a **CONTRATADA** emita documento fiscal ou equivalente legal autorizado por Município diferente daquele onde se localiza o estabelecimento do **BNDES** tomador do serviço e destinatário da cobrança, deverá providenciar o cadastro junto à Secretaria Municipal de Fazenda ou órgão equivalente do Município do estabelecimento tomador, salvo quando se aplicar uma das exceções constantes dos incisos do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 116/03. A inexistência desse cadastro ou o cadastro em item diverso do faturado não constitui impeditivo ao processo de pagamento, mas um ônus a ser suportado pela **CONTRATADA**, uma vez que o **BNDES** está obrigado a reter na fonte a quantia equivalente ao ISS dos serviços faturados, conforme legislação aplicável.

Parágrafo Oitavo

Ao documento fiscal ou equivalente legal, deverão ser anexados:

I. certidões de regularidade fiscal exigidas na fase de habilitação;
II. comprovante de que a **CONTRATADA** é optante do Simples Nacional, se for o caso;
III. em caso de isenção/imunidade tributária, documentos comprobatórios com a indicação do dispositivo legal que ampara a isenção/imunidade;
IV. demais documentos previstos no Plano de Trabalho.

Parágrafo Nono

Caso sejam verificadas divergências, o **BNDES** devolverá o documento fiscal ou equivalente legal à **CONTRATADA** ou solicitará a emissão de carta de correção, quando

cabível, interrompendo-se o prazo de pagamento até que esta providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados fundamentada e justificadamente contestados pelo **BNDES**.

Parágrafo Décimo

Os pagamentos a serem efetuados em favor da **CONTRATADA** estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pela **CONTRATADA**.

Parágrafo Décimo Primeiro

Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o **BNDES** poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pela **CONTRATADA**. Em qualquer caso, a **CONTRATADA** emitirá o documento fiscal no valor total conforme Contrato.

Parágrafo Décimo Segundo

Caso o **BNDES** não efetue o pagamento na forma prevista nesta Cláusula, em decorrência de fato não atribuível à **CONTRATADA**, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, *pro rata tempore*, calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.

CLÁUSULA OITAVA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

O **BNDES** e a **CONTRATADA** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, a ser realizado mediante reajuste ou revisão de preços.

Parágrafo Primeiro

O reajuste de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerido pela **CONTRATADA** a cada período de 12 (doze) meses, sendo o primeiro contado do dia 29/11/2024, data da apresentação da Proposta e respectivos anexos elaborados pela **CONTRATADA**, e os seguintes, do fato gerador anterior, adotando-se para tanto a aplicação do Índice de Custo de Tecnologia da Informação – ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo, sobre o preço referido na Cláusula de Preço deste Instrumento.

Parágrafo Segundo

A revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa do **BNDES** ou mediante solicitação da **CONTRATADA,** quando ocorrer fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o risco seja alocado à **CONTRATADA** ou ao **BNDES** nos termos da Cláusula de Matriz de Riscos, respeitando-se o seguinte:

I. a **CONTRATADA** deverá formular ao **BNDES** requerimento para a revisão do Contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador;
II. a comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da Proposta ou do último reajuste e do momento do pedido de revisão; e
III. com o requerimento, a **CONTRATADA** deverá apresentar planilhas de custos unitários, comparativas entre a data da formulação da Proposta ou do último reajuste e o momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado;
IV. nos pedidos de revisão solicitados pelo **BNDES**, este deverá encaminhar correspondência à **CONTRATADA**, explicitando os motivos e comprovando o fato gerador e então facultar à **CONTRATADA** a apresentação de manifestação para demonstrar eventual descabimento da revisão pretendida pelo **BNDES**, para ser apreciada por este, exceto no caso de alteração das alíquotas dos tributos incidentes cuja aplicação prescindirá deste procedimento.

Parágrafo Terceiro

Independentemente de solicitação, o **BNDES** poderá convocar a **CONTRATADA** para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na Proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens que compõem o custo, cabendo às partes procederem à negociação.

Parágrafo Quarto

A **CONTRATADA** deverá solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços até a prorrogação ou o encerramento do Contrato, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda, que:

I. caso o fato gerador do reajuste e/ou da revisão de preços ou a divulgação do índice de reajuste ocorra com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias da prorrogação ou do encerramento do Contrato, a **CONTRATADA** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços;

II. caso a assinatura do aditivo de prorrogação torne superveniente a ocorrência do fato gerador do reajuste, ou a divulgação do índice de reajuste ocorra após a prorrogação ou o encerramento do Contrato, a **CONTRATADA** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste de preços;

III. o **BNDES** deverá analisar o pedido de reajuste e/ou revisão de preços em até 60 (sessenta) dias, contados da solicitação e da entrega pela **CONTRATADA** dos comprovantes de variação do índice de reajuste do Contrato ou variação dos custos ficando este prazo suspenso, a critério do **BNDES**, enquanto a **CONTRATADA** não apresentar a documentação solicitada para a comprovação da variação de custos; e

IV. caso a **CONTRATADA** não solicite o reajuste e/ou revisão de preços nos prazos fixados acima, não fará jus aos efeitos retroativos ou, caso o Contrato esteja encerrado, operar-se-á a renúncia a eventual direito ao reajuste e/ou à revisão.

CLÁUSULA NONA – MATRIZ DE RISCOS

O **BNDES** e a **CONTRATADA**, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos anexa a esse instrumento.

Parágrafo Primeiro

O reajuste de preço aludido na Matriz de Riscos deve respeitar o disposto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro deste Contrato.

Parágrafo Segundo

É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade da **CONTRATADA** ou do **BNDES**.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA CONTRATUAL

A **CONTRATADA** prestará garantia contratual, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da assinatura deste Contrato, sob a pena de aplicação de penalidade nos termos deste Contrato, observadas as condições para a sua aceitação estipuladas no Projeto Básico, no valor de R$ 135.912,48 (cento e trinta e cinco mil, novecentos e doze reais e quarenta e oito centavos), correspondente a 2% (dois por cento) do valor do presente Contrato, que lhe será devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais.

Parágrafo Primeiro

O prazo previsto para a apresentação da garantia contratual poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pela **CONTRATADA** durante o respectivo transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo **BNDES**.

Parágrafo Segundo

Em caso de alteração do valor contratual, prorrogação do prazo de vigência do Contrato, utilização total ou parcial da garantia pelo **BNDES**, ou em situações outras que impliquem em perda ou insuficiência da garantia, a **CONTRATADA** deverá providenciar a complementação ou substituição da garantia prestada no prazo determinado pelo **BNDES** ou pactuado em aditivo ou em apostilamento, observadas as condições originais para a aceitação da garantia estipuladas nesta Cláusula ou no Projeto Básico.

Parágrafo Terceiro

Nos demais casos de alteração do Contrato, sempre que o mesmo for garantido por fiança bancária ou seguro garantia, a **CONTRATADA** deve obter do garantidor anuência em relação à manutenção da garantia, no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da assinatura do aditivo ou recebimento da carta de apostilamento ou aditivo epistolar, conforme o caso. Recusando-se o garantidor a manter a garantia, cabe à **CONTRATADA** obter nova garantia no mesmo prazo, prorrogável por igual período a critério do **BNDES**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos – especialmente o Anexo I – ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações da **CONTRATADA**:

I. manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo **BNDES**;

II. comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o **BNDES**, bem como a eventual perda dos pressupostos para a inexigibilidade de licitação;

III. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução, nos termos e forma do Projeto Básico;

IV. reparar todos os danos diretos causados ao **BNDES** ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;

V. pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o **BNDES**, a qualquer momento, exigir da **CONTRATADA** a comprovação de sua regularidade;

VI. providenciar, perante a Receita Federal do Brasil – RFB, comprovando ao **BNDES**, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se a **CONTRATADA**, quando optante:

   a) extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou

   b) enquadrar-se em alguma das exceções previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006;

VII. permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;

VIII. obedecer às instruções e aos procedimentos estabelecidos pelo **BNDES** para a adequada execução do Contrato, quando este não estiver previsto no Contrato, no Projeto Básico, na Proposta e seus anexos;

IX. designar 1 (um) preposto como responsável pelo Contrato firmado com o **BNDES**, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor da **CONTRATADA**, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;

X. permitir ao Banco Central do Brasil o acesso a este Contrato e seus anexos, a documentação e informações referentes aos serviços prestados e dependências da **CONTRATADA**, nos termos do § 1º do artigo 33 da Resolução CMN nº 4.557/2017 ou normativo que o suceda;

XI. atender às solicitações do **BNDES** relativas à transição contratual entre a **CONTRATADA** e o seu sucessor na execução do serviço, prestando todo o suporte;

XII. garantir que o objeto do Contrato não infringe quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, *know-how* ou *trade-secrets*, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face do **BNDES**, por acusação da espécie, assegurando-se à **CONTRATADA** intervir no processo, pleitear a exclusão do **BNDES** do polo passivo e assumir a defesa;

XIII. responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de segurança das dependências do **BNDES** por parte dos profissionais alocados na execução dos serviços, quanto ao porte de identificação e à utilização dos acessos indicados pelo **BNDES**;

XIV. devolver recursos disponibilizados pelo **BNDES**, revogar perfis de acesso de seus profissionais, eliminar suas caixas postais e adotar demais providências aplicáveis ao término da vigência do **CONTRATO**; e

XV. assegurar que o objeto desta contratação seja prestado em consonância com as disposições da Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) e, considerando que a execução do objeto deste Contrato envolve, a princípio, o tratamento de dados pessoais, observar que:

i) caso haja alguma transferência e/ou tratamento de dados, a atividade deverá ser realizada nos termos da Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados); e

ii) caso haja alguma transferência e/ou tratamento de dados, a Contratada, na condição de operadora, executará suas atividades de acordo com o Contrato de Tratamento de Dados Pessoais para Serviços Profissionais e de Suporte, anexo à sua proposta técnica-comercial.

Parágrafo Primeiro

A responsabilidade civil da **CONTRATADA** em relação a este Contrato está limitada aos danos diretamente causados, até o Valor Global do Contrato e nenhuma das Partes será responsável por lucros cessantes e danos indiretos sofridos pela outra Parte.

Parágrafo Segundo

A limitação estabelecida no parágrafo primeiro não se aplica aos casos de:

(i) descumprimento de obrigações tributárias;

(ii) descumprimento de obrigações legais, regulamentares ou contratuais que resultem em violação de direitos relacionados a propriedade intelectual das partes ou de terceiros;

(iii) revelação dolosa de informações sigilosas, fraude ou má-fé, violação de leis ambientais, trabalhistas, previdenciárias, desde que haja nexo de causalidade com o dano; e

(iv) descumprimento do dever de reparar, corrigir, reconstruir ou substituir implementações que apresentem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONDUTA ÉTICA DA CONTRATADA E DO BNDES

A **CONTRATADA** e o **BNDES** comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta em preceitos éticos e, em especial, na sua responsabilidade socioambiental.

Parágrafo Primeiro

Em atendimento ao disposto no *caput* desta Cláusula, a **CONTRATADA** obriga-se, inclusive, a:

I. não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza, consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com este Contrato, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo;

II. impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema **BNDES** (**BNDES** e suas subsidiárias) na execução do objeto do presente Contrato;

III. providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou empregado do Sistema **BNDES**, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por

consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

IV. observar o Código de Ética do Sistema **BNDES** vigente ao tempo da contratação, bem como a Política de Conduta e Integridade no âmbito das licitações e contratos administrativos e a Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, assegurando-se de que seus representantes, administradores e todos os profissionais envolvidos na execução do objeto pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes; e

V. adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição.

Parágrafo Segundo

O **BNDES** recomenda, à **CONTRATADA**, considerar em suas práticas de gestão a implantação de programa de integridade estruturado, voltado à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

Parágrafo Terceiro

Verificada uma das situações mencionadas nos incisos II e III do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, compete à **CONTRATADA** afastar imediatamente da execução do Contrato os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato ao **BNDES**, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé.

Parágrafo Quarto

A **CONTRATADA** declara ter conhecimento do Código de Ética do Sistema **BNDES**, bem como da Política de Conduta e Integridade no âmbito das licitações e contratos administrativos e da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, que poderão ser consultados por intermédio do sítio eletrônico *www.bndes.gov.br* ou requisitados ao Gestor do Contrato.

Parágrafo Quinto

Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas do **BNDES** ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria por qualquer cidadão através dos seguintes canais: página na *internet* (*www.bndes.gov.br/ouvidoria*); correio (Caixa Postal 15054, CEP 20031-120, Rio de Janeiro – RJ); e telefone (0800 702 6307).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES

Cabe à **CONTRATADA** cumprir as seguintes regras de sigilo e assegurar a aceitação e adesão às mesmas por profissionais que integrem ou venham a integrar a sua equipe na prestação do objeto deste Contrato, as quais perdurarão, inclusive, após a cessação do vínculo contratual e da prestação do serviço:

I. adotar medidas técnicas para cumprir as diretrizes da Política Corporativa de Segurança da Informação do BNDES, no âmbito das atividades realizadas pela SAP com ativos de informação do BNDES no ambiente do Contratante. No ambiente da SAP, aplicar-se-ão as medidas técnicas e operacionais previstas no Anexo 2 ao Contrato de Tratamento de Dados para Serviços Profissionais e de Suporte da SAP, anexo à proposta técnica e comercial da SAP, em todo caso, sempre com o objetivo de garantir integridade, confidencialidade e disponibilidade dos ativos de informação do BNDES;

II. não acessar informações sigilosas do **BNDES**, salvo quando previamente autorizado por escrito;

III. sempre que tiver acesso às informações mencionadas no Inciso anterior:

a) manter sigilo dessas informações, não podendo copiá-las, reproduzi-las, retê-las ou praticar qualquer outra forma de uso que não seja imprescindível para a adequada prestação do objeto deste Contrato;

b) limitar o acesso às informações aos profissionais envolvidos na prestação do serviço objeto deste Contrato, os quais deverão estar cientes da natureza sigilosa das informações e das obrigações e responsabilidades decorrentes do uso dessas informações; e

c) informar o mais brevemente possível ao **BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como dos profissionais envolvidos, adotando todas as orientações do **BNDES** para remediar a violação;

IV. entregar ao **BNDES**, ao término da vigência deste Contrato, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa e registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa a que teve acesso no âmbito deste Contrato; e

V. observar o disposto no Termo de Confidencialidade assinado por seus representantes legais, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – OBRIGAÇÕES DO BNDES

Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis, vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **BNDES**:

I. realizar os pagamentos devidos à **CONTRATADA**, nas condições estabelecidas neste Contrato;

II. designar, como Gestor do Contrato, o coordenador de serviços Luciano Junqueira Campos, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução do serviço, bem como a liquidação da despesa e o atestado de cumprimento das obrigações assumidas. O substituto do Gestor do Contrato será o analista de sistemas Gustavo Rezende Ferreira, em caso de ausência do Gestor do Contrato;

III. alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato e/ou o seu substituto, por outro profissional, mediante comunicação escrita à **CONTRATADA**;

IV. fornecer à **CONTRATADA**, quando solicitado ao Gestor do Contrato, cópia do Código de Ética do Sistema **BNDES**, da Política de Conduta e Integridade no âmbito das licitações e contratos administrativos, da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**;

V. colocar à disposição da **CONTRATADA** todas as informações necessárias à perfeita execução do serviço objeto deste Contrato; e

VI. comunicar à **CONTRATADA**, por escrito:

   a) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao Contrato;

   b) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares da **CONTRATADA**, concedendo-lhe prazo para defesa; e

   c) a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a cessão deste Contrato, total ou parcialmente, ou de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte da **CONTRATADA**, de qualquer título de crédito em razão do mesmo.

Parágrafo Primeiro

É vedada a sucessão contratual, salvo nas hipóteses em que a **CONTRATADA** realizar as operações societárias de fusão, cisão ou incorporação, condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal alteração contratual; e
II. manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de habilitação originais, previstos no Projeto Básico.

Parágrafo Segundo

Caso ocorra a sucessão contratual admitida no Parágrafo anterior, o sucessor assumirá integralmente a posição do sucedido, passando a ser responsável pela execução do presente Contrato, fazendo jus, por conseguinte, ao recebimento dos créditos dele decorrentes.

Parágrafo Terceiro

É vedada a subcontratação para a execução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PENALIDADES

Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência razoável, devidamente justificada e fundamentada, expressamente formulada pelo **BNDES** ou de inobservância de qualquer obrigação legal ou contratual, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, a **CONTRATADA** ficará sujeita às penalidades:

I. advertência;
II. multa, nos casos, percentuais e limites estabelecidos no Projeto Básico; e
III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **BNDES**, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

Parágrafo Primeiro

As penalidades indicadas nesta Cláusula somente poderão ser aplicadas após procedimento administrativo, e desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, facultada à **CONTRATADA** a defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Parágrafo Segundo

Contra a decisão de aplicação de penalidade, a **CONTRATADA** poderá interpor o recurso cabível, na forma e no prazo previstos no Regulamento de Formalização, Execução e Fiscalização de Contratos Administrativos do Sistema BNDES.

Parágrafo Terceiro

A imposição de sanção prevista nesta Cláusula não impede a extinção do Contrato pelo **BNDES,** nos termos da legislação aplicável e da Cláusula de Extinção do Contrato.

Parágrafo Quarto

A multa prevista nesta Cláusula poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades.

Parágrafo Quinto

A multa aplicada e não paga tempestivamente pela **CONTRATADA** e os prejuízos causados ao **BNDES** serão deduzidos de quaisquer créditos a ela devidos, assim como da garantia prestada, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos.

Parágrafo Sexto

No caso de uso indevido de informações sigilosas, observar-se-ão, no que couber, os termos da Lei nº 12.527/2011 e do Decreto nº 7.724/2012.

Parágrafo Sétimo

No caso de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, observar-se-ão os termos da Lei nº 12.846/2013.

Parágrafo Oitavo

A sanção prevista no Inciso III desta Cláusula também poderá ser aplicada às sociedades ou profissionais que:

I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II. tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da contratação;
III. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o **BNDES** em virtude de atos ilícitos praticados devidamente comprovados mediante processo administrativo ou judicial.

Parágrafo Nono

O total das multas aplicadas não poderá exceder a 20% (vinte por cento) do Valor Global do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:

I. as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; e

II. é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete as condições essenciais previstas no Projeto Básico.

Parágrafo Primeiro

Em atenção aos princípios que regem as relações contratuais, nas hipóteses em que for imprescindível a alteração deste Contrato para viabilizar sua plena execução, conforme demonstrado em processo administrativo, não caberá a recusa das partes à respectiva formalização, salvo em caso de justo motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.

Parágrafo Segundo

A parte que, injustificadamente, se recusar a promover a alteração contratual indicada no Parágrafo anterior, deverá responder pelos danos diretos eventualmente causados, sem prejuízo das demais consequências previstas neste Instrumento e na legislação vigente.

Parágrafo Terceiro

As alterações contratuais serão formalizadas mediante instrumento aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem a alteração por apostilamento e os pequenos ajustes necessários à eventual correção de erros materiais ou à alteração de dados acessórios do Contrato, que poderão ser formalizados por meio epistolar.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente Contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, convencionando-se ainda, que é cabível a sua resolução:

I. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;

II. na ausência de liberação, por parte do **BNDES**, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;

III. em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita do **BNDES**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;

IV. quando for decretada a falência da **CONTRATADA**;

V. caso a **CONTRATADA** perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;

VI. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;

VII. caso a **CONTRATADA** seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;

VIII. em função da suspensão do direito de a **CONTRATADA** licitar ou contratar com o **BNDES**;

IX. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei n.º 12.846/2013, cometido pela **CONTRATADA** no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;

X. em razão da dissolução da **CONTRATADA**;

XI. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato; e.

XII. em decorrência de inexecução injustificável do objeto do Contrato, apurada em processo administrativo com direito de defesa da **CONTRATADA**, nos termos do parágrafo primeiro da Cláusula Décima Sexta.

Parágrafo Primeiro

Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 30 (trinta) dias.

Parágrafo Segundo

Os casos de extinção contratual convencionados no *caput* desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato e oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.

Parágrafo Primeiro

Integram este Contrato o Projeto Básico, a Proposta e a Matriz de Risco, respectivamente, Anexos I, II e III ao presente Instrumento, no que com este não colidir, bem como com as disposições legais aplicáveis, observando-se que, ocorrendo conflitos de interpretação entre as disposições contratuais e de seus anexos, prevalecerá o disposto no Contrato e na legislação em vigor.

Parágrafo Segundo

Caso haja contradição entre os termos da Proposta da **CONTRATADA** (Anexo II) e o Projeto Básico, (Anexo I), prevalecerá o estabelecido neste último.

Parágrafo Terceiro

A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente deste Contrato não constituirá renúncia ou novação nem impedirá as partes de exercerem os seus direitos a qualquer tempo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – FORO

É competente o foro da cidade do Rio de Janeiro para solucionar eventuais litígios decorrentes deste Contrato, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As folhas deste Contrato são conferidas por Márcio Oliveira da Rocha, advogado do **BNDES**, por autorização do representante legal que o assina.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Instrumento, redigido em 1 (uma) via de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo.

Reputa-se celebrado o presente Contrato na última data em que for registrada a assinatura dos representantes legais do BNDES.

_____

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

_____

SAP BRASIL LTDA

Testemunhas:

_____ _____

ANEXO I – PROJETO BÁSICO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Objeto

1.1. Prestação do serviço de suporte SAP Enterprise Support, com garantia de correção de erros e atualização de versão dos softwares licenciados pela SAP ao BNDES, via atendimento remoto, em regime de 24x7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana), pelo prazo de vigência de 12 (doze) meses, prorrogáveis até 36 (trinta e seis) meses de contrato, conforme condições e especificações constantes neste Anexo.

2. Serviços de Suporte Técnico e Atualização

2.1. O serviço de suporte técnico e atualização, denominado *SAP Enterprise Support*, tem como escopo:

2.1.1. Serviço de Suporte Técnico

2.1.1.1. Atendimento remoto, em regime de 24x7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana);

2.1.1.2. Disponibilização de acesso às Notas SAP no *SAP Support Portal, SAP Community Network e SAP Service Marketplace*, que documentam avarias de *software* e contêm informações sobre como corrigir, evitar e contornar esses erros;

2.1.1.3. Disponibilização de serviço de Análise de Causa Raiz de Código Personalizado, no qual o código personalizado do BNDES criado com o *workbench* de desenvolvimento da SAP tenha uma análise de causa raiz de falhas; e

2.1.1.4. Disponibilização de acesso ao autoatendimento orientado como parte do *SAP Solution Manager Enterprise Edition.*

2.1.1.5. Outras formas de atendimento que venham a ser disponibilizadas pela SAP no âmbito do *SAP Enterprise Support*.

2.1.2. Serviço de Atualização:

2.1.2.1. Disponibilização de novas versões de *software* dos produtos da SAP licenciados ao BNDES, assim como ferramentas e procedimentos para *upgrades*;

2.1.2.2. Disponibilização de *Support Packages*, pacotes de correção para reduzir o esforço relativo à implementação de correções individuais ou de correções

para adaptar as funcionalidades existentes a requisitos legais e regulamentares que foram alterados;

2.1.2.3. Disponibilização de pacotes de ampliação para versões de aplicativos centrais do *SAP Business*;

2.1.2.4. Disponibilização de atualizações tecnológicas para suportar novas versões de sistemas operacionais e bancos de dados de terceiros;

2.1.2.5. Direito de uso das ferramentas como *SAP Maintenance Planner* e *SAP Note Assistant*, utilizadas para instalar correções e melhorias específicas em componentes da SAP.

2.1.3. Outros Serviços de Suporte:

2.1.3.1. Disponibilização de componentes e agentes de monitoração de sistemas para monitorar os recursos disponíveis e reunir informações sobre o status do sistema das soluções licenciadas ao BNDES;

2.1.3.2. Disponibilização de modelos de teste e casos de teste pré-configurados;

2.1.3.3. Disponibilização de acesso à comunidade de clientes e parceiros da SAP, através dos portais *SAP Community, SAP Community Network (SCN), SAP JAM e SAP Service Marketplace*, que fornece informações sobre melhores práticas de negócios e ofertas de serviços.

2.1.3.4. Outras formas de atualização que venham a ser disponibilizadas pela SAP no âmbito do *SAP Enterprise Support*.

2.1.4. *SAP Enterprise Support Academy*:

2.1.4.1. Disponibilização de acesso aos programas do SAP Enterprise Support Academy, tais como: *Guided Self Services, Expert Guided Implementations, Accelerated Innovation Enablement, Meet the Experts, QuickIQs, Continuous Quality Check & Improvement Services, Value Maps* e outros que venham a ser desenvolvidos.

2.1.5. O serviço de suporte técnico *SAP Enterprise Support* deverá cobrir todos os *softwares* e módulos licenciados ao BNDES, doravante denominado SISTEMA, que, atualmente, são os relacionados no quadro a seguir:

Produto	Descrição	Unidade	Quantidade
1	SAP Application Professional User	Licença	1.233
2	SAP Application Employee User	Licença	2.051
3	SAP Application Developer User	Licença	50
4	SAP Enterprise Learning Environment	Bloco de 500 empregados	6
5	SAP Payroll Processing	Bloco de 500 empregados	7

6	SAP ERP Package	Licença	1
7	SAP Netweaver Process Integration	GB/Mês	5
8	BA&T SAP BusinessObjects Process Control	Bloco de 500 empregados	6
9	BA&T SAP Access Control	Bloco de 100 usuários monitorados	36
10	BA&T SAP BusinessObjects Risk Management	Bloco de 500 empregados	5
11	SAP Netweaver Records Management	Registro	200.000
12	SAP Financial Supply Chain Management	Cliente Ativo	50.000
13	SAP Environment, Health & Safety (EHS) Management	Bloco de 100 empregados	30
14	SAP Treasury & Risk Management TRM	Bloco de R$ 239 milhões	404
15	SAP Procurement for Public Sector PPS	Volume de Compras em Milhões de US$	228
16	SAP Application Business Analytics Professional User	Licença	365
17	SAP Test Data Migration Server	Bloco de 300 GB	9
18	SAP Transactional Banking, Suite Edition, Retail Banking	Bloco de 10.000 contratos	1

2.1.5.1. O parque de licenças do BNDES pode ser atualizado ao longo da execução contratual por meio das políticas de Extensão e Conversão da SAP, ou outras que venham a substituí-las de forma mais vantajosa para o BNDES, que permitam a troca de licenças subutilizadas ou em desuso por serviços de subscrição ou serviços de novas manutenções de outros produtos SAP, quando aplicável.

2.1.5.2. O BNDES e a CONTRATADA poderão proceder anualmente, conforme anuência ou solicitação do BNDES, com um processo de auditoria, visando a revisão do parque de licenças para otimizar os custos de licenciamento do BNDES.

2.1.5.3. Na eventualidade de o processo de auditoria detectar alguma necessidade de aquisição de novas licenças, o BNDES avaliará a pertinência dessa necessidade, podendo optar, em até 180 (cento e oitenta) dias da data de

reconhecimento pelo BNDES da eventual existência da necessidade, por: (a) cessar o uso da solução, sanando a eventual disparidade; ou (b) proceder com um processo de aquisição de licenças adicionais.

2.1.5.4. A CONTRATADA poderá ofertar ao BNDES novas formas de licenciamento, que poderão ser aceitas pelo BNDES se forem mais vantajosas. A CONTRATADA não pode modificar a forma de licenciamento vigente para o BNDES, como, por exemplo, do modelo Usuário e Engine, para o modelo de documentos digitais ou acesso indireto, sem a devida anuência do BNDES.

2.2. Características e condições:

2.2.1. Excepcionalmente, nas condições estabelecidas pelo BNDES e a seu critério, será permitido acesso remoto a seus servidores computadores a partir de redes externas previamente informadas ao BNDES, para a execução dos serviços através do *SAP Router* ou através de *software* de compartilhamento de estação de trabalho.

2.2.2. A CONTRATADA deverá fornecer o serviço de suporte técnico ao SISTEMA, cujo objetivo é garantir sua operação contínua. Fazem parte do escopo desse serviço as seguintes atividades:

2.2.2.1. Atendimento para esclarecimento de dúvidas técnicas relacionadas com o suporte à infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) para manutenção do SISTEMA;

2.2.2.2. Orientações técnicas para atualização de versões do SISTEMA (implantação de novos *releases* do SISTEMA), configuração dos componentes do SISTEMA; e

2.2.2.3. Esclarecimentos relativos à utilização, configuração e parametrização dos recursos e das demais funcionalidades do SISTEMA.

2.2.3. A CONTRATADA deve fornecer serviço para Manutenção Corretiva e Legal do SISTEMA, o qual englobará as seguintes atividades:

2.2.3.1. Manutenção corretiva para qualquer funcionalidade nativa do SISTEMA que apresente falha operacional e/ou técnica;

2.2.3.2. Resolução de problemas de desempenho do SISTEMA;

2.2.3.3. Resolução de quaisquer outros problemas nativos do SISTEMA que limitem ou impeçam o seu uso ou operação; e

2.2.3.4. Manutenção corretiva e legal para qualquer funcionalidade nativa do SISTEMA, com vistas a garantir, durante a vigência do contrato, a conformidade do produto licenciado com as Normas, Leis, Resoluções ou

outros regulamentos vigentes estritamente aplicáveis aos produtos licenciados.

2.2.4. A CONTRATADA deverá disponibilizar *site* para consulta ou informar ao BNDES a ocorrência e identificação de defeitos de *software* (*bugs*) e seus possíveis impactos, bem como o lançamento de patches para correção ou implementação de novas funcionalidades no SISTEMA.

2.2.4.1. Caberá unicamente ao BNDES a decisão de atualizar a versão do SISTEMA, com intuito de corrigir *bugs* ou obter novas funcionalidades disponibilizadas pelo fabricante.

2.2.4.2. A CONTRATADA não poderá se negar a prestar o serviço de assistência técnica caso o BNDES opte por manter a versão do SISTEMA instalado em seu ambiente, desde que a versão do SISTEMA em uso pelo BNDES esteja em fase de manutenção principal ou estendida pela SAP.

2.2.5. Caso venha a ser demandada formalmente pelo BNDES, durante o prazo de vigência dos serviços contratados, a CONTRATADA deverá fornecer as mídias contendo as novas versões, em até 20 (vinte) dias úteis, a contar da solicitação, sem ônus adicionais ao BNDES.

2.2.5.1. O BNDES poderá, a seu critério, dispensar a entrega das mídias originais no caso de serem fornecidas formas alternativas para o recebimento das novas versões.

2.3. A CONTRATADA deverá garantir o suporte básico do SISTEMA, nos 5 (cinco) ambientes de execução de sistemas do BNDES: desenvolvimento, teste, homologação, produção e contingência.

2.3.1. O SISTEMA estará ativo de forma contínua apenas nos ambientes de desenvolvimento, teste, homologação e produção.

2.3.2. O ambiente de contingência poderá ser ativado caso ocorra um sinistro no ambiente de produção do BNDES, tornando-se este o novo ambiente de produção, ou para fins da execução e testes de validação do plano de contingência do BNDES.

3. Modelos de Atendimento

3.1. A prestação dos serviços de Suporte e Manutenção dar-se-á por meio de dois formatos distintos:

3.1.1. Atendimento remoto de forma continuada com os níveis mínimos de serviços e de qualidade estabelecidos na forma do seção 5 destas especificações;

3.1.2. Atendimento presencial, sem ônus adicional ao BNDES, quando de interesse da CONTRATADA na execução dos serviços a serem contratados.

3.2. A aplicação das soluções dos problemas apontados via chamado técnico, ou identificada no histórico de chamados, assim como a aplicação das atualizações, é de responsabilidade da equipe técnica do BNDES, mas com apoio de técnico da CONTRATADA.

3.3. O processo de atendimento se inicia a partir do BNDES, com a criação de um chamado de suporte para o atendimento remoto de problemas encontrados ou nas dúvidas sobre desenvolvimento, configuração, administração e suporte dos produtos instalados, sendo que tais chamados devem ser feitos sempre pela equipe técnica do BNDES devidamente registrada junto à CONTRATADA.

3.4. O registro de solicitações deve ser feito através de acesso a portal de internet com senha ou por telefone, ambos através de serviços de atendimento disponibilizados pela CONTRATADA.

3.5. O acompanhamento das solicitações, mesmo criadas por telefone ou *e-mail*, deve ser feito através do mesmo portal, assim como o registro da solução do problema pelos técnicos da CONTRATADA.

3.6. As instruções de trabalho e forma de solução dos problemas podem ser passadas por telefone aos técnicos do BNDES pela CONTRATADA, com o devido registro da ocorrência no portal, nas condições estabelecidas pelos Níveis Mínimos de Serviço, especificados na seção 5 e seus subitens.

3.7. A disponibilização de novas versões (*upgrades*) e correções (*updates*) dos *softwares* deve ser feita no portal de internet da CONTRATADA ou conforme disponibilizada pela CONTRATADA.

4. Atendimento Remoto

4.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar serviço de atendimento via Internet, para abertura e acompanhamento dos chamados de suporte e manutenção. Além disso, deverá disponibilizar o fornecimento de acesso via Internet do sistema ou base de dados com histórico de problemas, dicas de soluções, dicas de administração, manuais dos produtos e downloads de novas versões (*upgrades*) e atualizações (*updates*).

4.2. Caso não seja possível a abertura e acompanhamento de chamados pela Internet, a CONTRATADA deverá prover atendimento telefônico ou por email.

5. Níveis Mínimos de Serviço (NMS)

5.1. A CONTRATADA deverá garantir os Níveis Mínimos de Serviço estabelecidos. O BNDES e a CONTRATADA realizarão a apuração trimestral desses níveis até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte.

5.2. O relatório de apuração trimestral deve, no mínimo, conter as seguintes informações:

5.2.1. Chamados não fechados até o final do período de apuração;

5.2.2. Chamados fechados dentro do período de apuração;

5.2.3. Para cada chamado:

5.2.3.1. Identificador e título do chamado;

5.2.3.2. Nível de severidade do chamado;

5.2.3.3. Quantidade de tempo atribuído ao BNDES e à CONTRATADA; e

5.2.3.4. Ocorrência ou não de ajuste de pagamento e, se for o caso, valor do ajuste.

5.3. Os Níveis Mínimos de Serviço estabelecidos apresentam faixas com referência ao grau de severidade e ao tempo de solução dos chamados.

5.4. Os critérios que serão utilizados pela equipe do BNDES para a classificação dos chamados, no instante de sua abertura, seguem o padrão da SAP, formalizado na Nota SAP 67739, conforme a tabela a seguir. Vale ressaltar que a CONTRATADA não poderá questionar a classificação inicial realizada pelo BNDES, devendo observar os tempos de solução elencados no quadro abaixo. Contudo, no decorrer do seu ciclo de vida, ou seja, até a sua resolução, o chamado poderá sofrer reclassificação quanto a sua severidade no decorrer do processo de diagnóstico, desde que os níveis de serviço ainda não tenham sido violados ou que haja justificativa aceita pelo BNDES.

5.5. Para os chamados de Nível 1, a CONTRATADA deverá fazer um primeiro atendimento em até 1 (uma) hora corrida e apresentar uma solução em até 4 (quatro) horas corridas, em regime 24 x 7.

5.6. Para os chamados de Nível 2, a CONTRATADA deverá fazer um primeiro atendimento em até 4 (quatro) horas em horário de expediente, ou seja, entre 8h e 20h, em dias úteis (segunda a sexta, exceto feriados bancários).

5.7. Para chamados de todos os níveis, o BNDES solicitará, por meio do contrato OCS nº 105/2022 ou contrato que o substitua, a atuação do profissional da SAP que exerce o papel de TQM – Technical Quality Manager para efetuar a priorização dos chamados junto à SAP, de modo a serem resolvidos o mais rapidamente possível.

Severidade	Impacto	Situação	Prazo(s)
Nível 1	Muito Alto (Very High)	Um incidente deve ser categorizado com a prioridade "muito alta" se: • Houver consequências muito sérias para processos empresariais normais ou processos de TI relacionados a processos empresariais centrais; • O trabalho urgente não pode ser executado. • Um sistema produtivo está completamente parado; • A entrada em operação de um sistema iminente ou a realização de atualização de um sistema produtivo não pode ser concluída • Os processos empresariais centrais do cliente estão seriamente afetados. • E, para cada circunstância, uma solução alternativa não está disponível. • A ocorrência requer processamento imediato porque a avaria pode causar perdas sérias. • No caso de uma entrada em operação ou do upgrade, o motivo para o atraso da entrada em operação ou do upgrade deve ser um motivo que pode causar perdas graves, se não forem resolvidas antes do início de operação.	Até 1 (uma) hora corrida para primeiro atendimento; e até 4 (quatro) horas corridas para solução

Nível 2	Alto (High)	Um incidente deve ser categorizado com a prioridade "alta" se: • Os processos empresariais normais estiverem seriamente afetados; • Tarefas necessárias não podem ser executadas. • Funções incorretas ou inoperantes no sistema da SAP, que são necessárias imediatamente. Por exemplo; • os usuários não podem acessar o sistema; • um início de operação não pode ser concluído; • os dados completos não são acessíveis, etc. A ocorrência deve ser processada tão rapidamente possível porque uma avaria contínua pode prejudicar seriamente todo o fluxo de negócios produtivo.	Até 4 (quatro) horas para primeiro atendimento; e prazo de solução o mais rápido possível.
Nível 3	Médio (Medium)	Um incidente deve ser categorizado com a prioridade "média" se os processos empresariais normais forem afetados. O problema é causado por funções incorretas ou inoperantes no sistema da SAP.	Prazo de solução o mais rápido possível.
Nível 4	Baixo (Low)	Um incidente deve ser categorizado com a prioridade "baixa" se o problema tiver pouco ou nenhum efeito sobre os processos empresariais normais. O problema é causado por funções incorretas ou inoperantes no sistema da SAP que não são necessárias diariamente ou são raramente utilizadas.	Prazo de solução o mais rápido possível.

5.8. O tempo de solução de um chamado corresponde ao tempo decorrido entre a abertura e a resolução do chamado para o atendimento de uma requisição de serviço ou da

resolução de um problema ou incidente, com o restabelecimento completo do recurso ou funcionalidade do SISTEMA ou da implementação de uma solução de contorno que seja formalmente aceita pelo BNDES.

5.8.1. Não será contabilizado, para fins de aferição dos Níveis Mínimos de Serviço, o tempo consumido pelo BNDES para a execução de ações ou procedimentos que foram solicitados pela CONTRATADA necessários à depuração ou resolução do chamado.

5.8.2. Deverão ser minimamente formalizadas e registradas por e-mail as solicitações e ações que forem demandadas ao BNDES, requerendo ainda, o registro de data e hora do seu encaminhamento.

5.8.3. Deverão estar devidamente registradas na documentação de encerramento do chamado as evidências e a memória de cálculo das horas consumidas pelo BNDES na execução das ações e procedimentos demandados na forma do subitem 5.8.1.

5.9. Não serão considerados os tempos das paradas programadas, isto é, paradas previamente acordadas com o BNDES, com antecedência mínima de 24 horas, bem como os períodos abonados pelo BNDES, em razão da ocorrência de interrupções ou degradações nos equipamentos, recursos ou funcionalidades da solução decorrentes de manutenções realizadas pelo BNDES em seu ambiente computacional.

5.10. Durante e ao término de cada atendimento resultante de abertura de chamado, a CONTRATADA deverá registrar e disponibilizar para o BNDES, na mesma interface gráfica, no mínimo, as seguintes informações:

5.10.1. Número identificador e descrição do chamado;

5.10.2. Data e hora do início e do término do atendimento;

5.10.3. Data, hora e descrição de cada mudança de *status* ou interação entre o BNDES e a CONTRATADA

5.10.4. Severidade do erro;

5.10.5. Identificação do problema; e

5.10.6. Solução aplicada para o chamado.

5.11. Alterações nos chamados devem ser informadas ao BNDES através de *e-mail* automatizado.

6. Ajustes de Pagamento

6.1. Na hipótese do não atendimento dos prazos estabelecidos no item 5 destas Especificações Técnicas, serão aplicados os seguintes percentuais de ajuste por

unidade de tempo de atraso nos pagamentos trimestrais relativos aos serviços contratados:

Severidade	Impacto	Percentual de Desconto na Fatura Trimestral por Evento
Nível 1	Muito Alto	Redução de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por evento reportado e comprovado.
Nível 2	Alto	Redução de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por evento reportado e comprovado.

6.1.1. A apuração dos percentuais de ajuste será realizada pelo BNDES com a CONTRATADA, com base no relatório especificado no item 5.2.

6.2. Os descontos serão efetuados por meio de carta de crédito a ser emitida pela CONTRATADA.

6.3. O valor do desconto trimestral máximo aplicado, nos termos do subitem 6.1, será de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da fatura ou nota fiscal emitida. Ultrapassado este limite, a CONTRATADA estará sujeita à abertura de Processo Administrativo Punitivo.

6.4. Os prazos máximos estipulados no item 5.7 poderão ser estendidos, de forma justificada, pelo Gestor do Contrato, caso julgue necessário.

7. Local da Prestação

7.1. A execução do serviço será remota, na forma da seção 4 supra.

8. Pagamento

8.1. No valor a ser pago à CONTRATADA estão incluídos todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais, previdenciárias e encargos trabalhistas, além de quaisquer outras despesas necessárias à execução do Contrato .

8.2. O pagamento dos serviços de manutenção e suporte será feito trimestralmente com base nos preços constantes da proposta da CONTRATADA, subtraídos eventuais ajustes (descontos) em função do não cumprimento dos Níveis Mínimos de Serviço estabelecidos no item 5 destas Especificações.

8.3. As retenções tributárias aplicáveis e os descontos dos ajustes de pagamento, conforme estipulado no item 6.1, caso aplicáveis, serão efetuados sobre o valor total da fatura ou nota fiscal emitida.

8.3.1. O fornecedor poderá emitir uma nova nota fiscal com o valor líquido após os ajustes de pagamento de que trata o item 6.1. Nesse caso, as retenções tributárias aplicáveis incidirão sobre o novo valor da nota fiscal[1].

8.4. Para toda efetivação de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar o documento fiscal com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis contados da data de seu vencimento e conter sempre o número do Contrato.

8.5. As faturas serão analisadas pelo Gestor do contrato ou por membros da Equipe Técnica do BNDES, sob sua supervisão, cabendo à CONTRATADA, caso sejam encontradas divergências, emitir novas faturas com o valor correto ou comprovar a correção dos valores contestados pelo BNDES, em até 10 (dez) dias úteis após a comunicação do BNDES, não incidindo qualquer tipo de multa ou juros.

8.6. No caso de faturas que cheguem ao BNDES vencidas ou com prazo de pagamento inferior a 10 (dez) dias úteis, ou ainda as em que, nos casos de serem contestadas pelo BNDES, seja comprovada a correção dos valores, será facultado à CONTRATADA emitir novo documento de cobrança com nova data para pagamento, respeitando o prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis entre a data do recebimento pelo BNDES e a nova data de pagamento ou, alternativamente, emitir documento que prorrogue a data de pagamento da fatura enviada.

8.7. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o BNDES.

8.8. O BNDES não efetuará o pagamento de fatura emitida cujo número de CNPJ não conste do CONTRATO.

9. Penalidades

9.1. Em caso de descumprimento parcial ou total do Contrato, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da notificação do BNDES, com base no disposto no artigo 83 da Lei nº 13.303/2016:

9.1.1. Advertência;

[1] Conforme §º 10 do art. 2º da Instrução Normativa RFB nº 1234/12.

9.1.2. Multa de até 10 % (dez por cento), apurada de acordo com a gravidade da infração, incidente sobre o valor global do contrato, em razão do descumprimento de quaisquer obrigações contratuais; e

9.1.3. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o BNDES, pelo prazo legalmente previsto, apurado em razão da natureza e gravidade da infração cometida.

9.2. O total das multas aplicadas não poderá exceder a 20% (vinte por cento) do valor global do contrato.

9.3. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades serão assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.

10. Vigência Contratual

10.1.1. A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato, prorrogáveis até 36 (trinta e seis) meses de contrato.

11. Reajuste

11.1. O contrato será reajustado anualmente, a partir da solicitação da CONTRATADA, como forma de compensação dos efeitos das variações dos custos, decorridos 12 (doze) meses a contar da data da apresentação da proposta, de acordo com a Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, ou a contar do fato gerador anterior.

11.2. O reajuste do preço contratado estará limitado ao Índice de Custo da Tecnologia da Informação – ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo.

12. Garantia Contratual

12.1. A CONTRATADA deverá prestar garantia contratual no montante de 2% (dois por cento) do valor total da contratação, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do contrato, prorrogável a critério do BNDES, na modalidade que vier a escolher, dentre as previstas abaixo, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 70, da Lei nº 13.303/2016:

12.1.1. Caução em dinheiro: deverá ser depositada em favor do **BNDES**, de acordo com as orientações que serão fornecidas quando da referida convocação;

12.1.2. Seguro Garantia: a Apólice de Seguro deverá ser emitida por Instituição autorizada pela SUSEP a operar no mercado securitário, que não se encontre sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e que não esteja cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP;

12.1.2.1. O Instrumento de Apólice de Seguro deve prever expressamente:

12.1.2.1.1. Responsabilidade da seguradora por todas e quaisquer multas de caráter sancionatório aplicadas ao Contratado;

12.1.2.1.2. Vigência pelo prazo contratual; e

12.1.2.1.3. Prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento do Contratado – ocorrido durante a vigência contratual –, e para a comunicação da expectativa de sinistro ou do efetivo aviso de sinistro, observados os prazos prescricionais pertinentes.

12.1.3. Fiança Bancária: a Carta de Fiança deverá ser emitida por Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil – BACEN para funcionar no Brasil e que não se encontre em processo de liquidação extrajudicial ou de intervenção do BACEN.

12.1.3.1. O Instrumento de Fiança deve prever expressamente:

12.1.3.1.1. Renúncia expressa, pelo fiador, ao benefício de ordem disposto no artigo 827 do Código Civil;

12.1.3.1.2. Vigência pelo prazo contratual; e

12.1.3.1.3. Prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento do Contratado – ocorrido durante a vigência contratual –, e para a comunicação do inadimplemento à Instituição Financeira, observados os prazos prescricionais pertinentes.

13. Obrigações da Contratada

13.1. Manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo BNDES.

13.2. Comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o BNDES, bem como a eventual perda dos pressupostos para a inexigibilidade de licitação;

13.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução;

13.4. Reparar os danos diretos causados ao BNDES ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;

13.5. Pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto do Contrato a ser celebrado, podendo o BNDES, a qualquer momento, exigir da CONTRATADA a comprovação de sua regularidade;

13.6. Permitir ao Banco Central do Brasil acesso a termos firmados, documentos e informações atinentes aos serviços prestados, bem como às suas dependências, nos termos do § 1º do artigo 33 da Resolução CMN nº 4.557/2017.Garantir que o objeto do Contrato a ser celebrado não infringe quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, know-how ou trade-secrets, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face do BNDES, por acusação da espécie, podendo a CONTRATADA ser instada a intervir no processo;

13.7. Impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema BNDES (BNDES e suas subsidiárias) na execução do objeto;

13.8. Providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente, empregado do Sistema BNDES ou autoridade do ente público a que o sistema BNDES estiver subordinado, nos termos do artigo 38, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 13.303/2016 e do Decreto nº 7.203/2010, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

13.9. Observar o Código de Ética do Sistema BNDES vigente ao tempo da contratação, bem como a Política de Conduta e Integridade no âmbito das licitações e contratos administrativos e a Política Corporativa Anticorrupção do Sistema BNDES,assegurando-se de que seus representantes, administradores e todos os profissionais envolvidos na execução do objeto pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes;

13.10. Adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição;

13.11. Manter o mais completo e absoluto sigilo sobre dados, materiais, documentos e informações a que vier a ter acesso, direta ou indiretamente na execução do objeto.

13.12. Assinar o Termo de Confidencialidade conforme modelo anexo;

13.13. Além das obrigações descritas acima ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações da Contratada os itens a seguir.

I. A Contratada obriga-se, ao final da vigência do Contrato, a descartar de forma definitiva, ou seja, de forma a impedir a sua recuperação total ou parcial posteriormente, toda informação do BNDES gerada, mantida, recebida, manipulada ou produzida durante a execução do Contrato que a Contratada esteja custodiando.

II. Toda informação produzida, acessada ou manipulada no âmbito da prestação do serviço contratado é de propriedade do BNDES, e deve ser considerada e tratada como sigilosa a menos que haja manifestação contrária e expressa do BNDES.

III. Caso seja demandado, disponibilizar meios de o BNDES extrair os dados do Banco armazenados na plataforma da SAP.

14. Hipóteses de Extinção Contratual

14.1. O Contrato a ser celebrado poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, convencionando-se, ainda, que é cabível a sua resolução:

I. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;

II. na ausência de liberação, por parte do BNDES, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;

III. em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita do BNDES, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;

IV. quando for decretada a falência da CONTRATADA;

V. caso a CONTRATADA perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;

VI. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou Créditos, Sucessão Contratual e Subcontratação;

VII. caso a CONTRATADA seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;

VIII. em função da suspensão do direito de a CONTRATADA licitar ou contratar com o BNDES;

IX. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei n.º 12.846/2013, cometido pela CONTRATADA no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;

X. em razão da dissolução da CONTRATADA;

XI. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato; e

XII. em decorrência de atraso, lentidão ou paralisação injustificáveis da execução do objeto do Contrato, que caracterize a impossibilidade de sua conclusão no prazo pactuado.

14.2. Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 90 (noventa) dias.

14.3. Os casos de extinção contratual convencionadas no caput desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato e oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

ANEXO II – PROPOSTA



Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Proposta de Serviços de Manutenção e Suporte Técnico SAP

12 de setembro de 2024

DECLARAÇÃO DE CONFIDENCIALIDADE E EXCEÇÕES SAP

O conteúdo deste documento deve ser tratado como propriedade confidencial da SAP e não pode ser divulgado a terceiros sem a prévia aprovação por escrito da SAP. Este documento não pode ser reproduzido de forma parcial ou total, tampouco ser utilizado para outros fins que não o da avaliação da proposta, exceto com o prévio consentimento por escrito da SAP e sob a condição de que sejam incluídas notas sobre os direitos autorais da SAP ou outros na referida reprodução. Nenhuma informação sobre o conteúdo ou assunto desta proposta poderá ser fornecida ou comunicada de qualquer maneira - seja ela qual for - para terceiros sem o prévio consentimento da SAP.

Em caso de aceitação das condições deste documento, a SAP emitirá um contrato que passará a vincular as partes, para todos os efeitos, e regulará a relação entre si. A SAP somente se vinculará depois de assinar o referido contrato. Os termos e condições desta proposta levam em consideração as condições de contratação constantes do contrato padrão da SAP, especialmente no que se refere a propriedade intelectual, divisão de obrigações e limitações de responsabilidade.

A SAP garante - por parte daqueles que prepararam este documento - que todo o cuidado necessário foi aplicado na preparação deste documento e que valida seu conteúdo até a data prevista para sua expiração. A SAP não pode, no entanto, garantir a veracidade de materiais que estejam fora de seu controle e da mesma forma não poderá garantir a validade informações que não constem deste documento.

Carolina Pierri
Gerente de Negócios
SAP Brasil Ltda.
Av. das Nações Unidas, 14.171 - 7º. andar
São Paulo/SP – 04578-000
T: +55[redacted]
E-mail:[redacted]@sap com

São Paulo, 12 de setembro de 2024

Ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social

Ref. Renovação da Taxa de Suporte Técnico e Manutenção.

Prezados Senhores,

Atendendo à sua solicitação, estamos encaminhando informações referentes aos Serviços anuais de Manutenção e Suporte Técnico dos softwares SAP.

O Suporte SAP é um investimento anual feito pelo cliente para manter e garantir a integridade de toda a solução em produção. Os serviços são prestados com qualidade e de acordo com as melhores práticas, atuando na solução de ocorrências de falha, nas eventuais paradas dos sistemas produtivos, na prevenção de gargalos e redução do TCO.

Desde já, asseguramos nosso compromisso em oferecer um serviço altamente profissional, baseado em princípios rígidos de qualidade, garantindo o sucesso imediato e em longo prazo do projeto.

A presente proposta é válida até **31 de outubro de 2024**

Permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Carolina Pierri

Gerente de Negócios

SAP Brasil Ltda.



ÍNDICE

SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO ..... 2 SAP Enterprise Support 2
DETALHAMENTO DE PREÇOS 6
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ..... 7 Taxa Anual de Suporte Técnico e Manutenção 7

ANEXO I - TERMOS GERAIS E CONDIÇÕES

ANEXO II - SAP ENTERPRISE SUPPORT SCHEDULE

ANEXO III - DIREITOS DE USO DO SOFTWARE

ANEXO IV - CONTRATO DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

ANEXO V - POLÍTICA DE GO-TO MARKET PARA SETOR PÚBLICO NO BRASIL

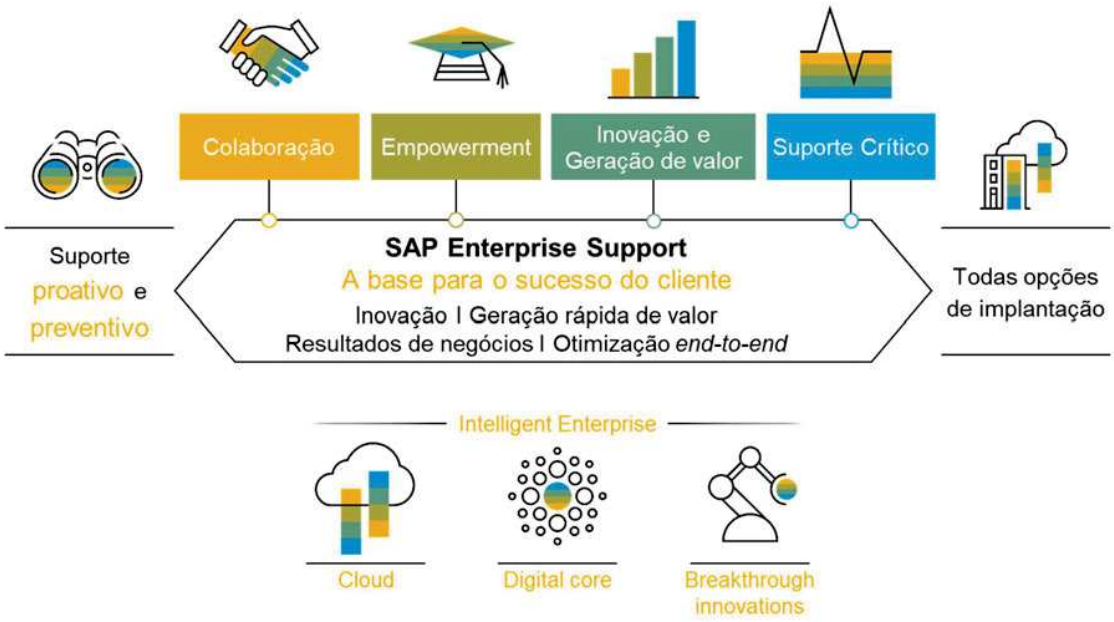
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO

SAP Enterprise Support

O SAP Enterprise Support é a oferta fundamental de suporte para clientes de sucesso. Ele é focado em proteger processos críticos, otimizar *landscapes* híbridos e gerar inovação e resultados de negócios. Ele oferece apoio de forma proativa, preditiva e preventiva.

O SAP Enterprise Support pode ajudar sua empresa a construir quatro pilares de valor:

- Fornecer **colaboração** fácil com especialistas da SAP através do SAP Enterprise Support Advisory e de ferramentas de suporte de última geração, como o Expert Chat ou o Schedule an Expert
- **Empoderar** os funcionários para que desenvolvam suas habilidades por meio do programa SAP Enterprise Support Academy e por meio do guia da jornada do cliente com mapas de valor e melhores práticas do SAP Enterprise Support.
- Impulsionar a **inovação e a geração de valor** identificando o potencial de negócios e de aprimoramento de TI por meio de benchmarking de KPI e ferramentas inteligentes como SAP Innovation e Optimization Pathfinder.
- Proteger a continuidade dos negócios com **suporte de nível crítico** para gerenciamento de incidentes, incluindo *service-level agreements.*



Com SAP Enterprise Support, sua empresa pode ter os seguintes benefícios:

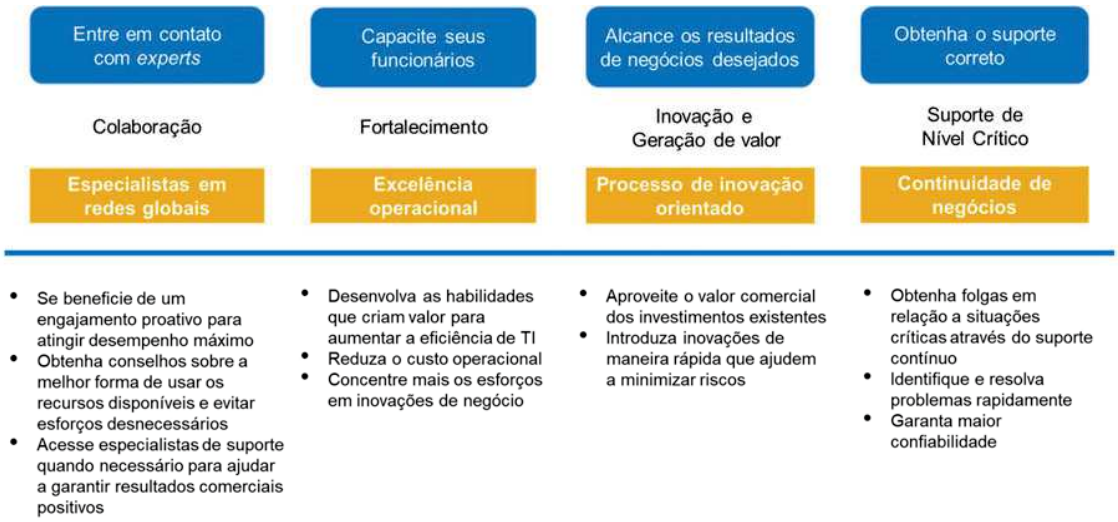
- Experiência de suporte mais consistente e significativa em todas as opções de implantação
- Integração de soluções na nuvem e suporte *end-to-end* de landscapes híbridos
- Operações simplificadas e confiáveis
- Maior velocidade para potencialmente gerar valor e acelerar a adoção de inovações

O SAP Enterprise Support, baseia-se em colaboração, capacitação, inovação, geração de valor e suporte de nível crítico como o objetivo de o ajudar a implementar, operar e inovar melhor, mas também a obter uma integração melhor, agregando valor em ambientes híbridos. Além disso, proporciona ferramentas para que você possa aproveitar melhor suas soluções em nuvem, oferecendo aos usuários uma maior satisfação.

Objetivos:

- **Melhor implementação para alcançar mais valor e menos tempo e definir um caminho para operações bem-sucedidas**
- **Melhor operação para simplificar operações e preparar landscape para futuras inovações**
- **Melhor inovação para acelerar a adoção de melhorias com o mínimo de interrupção nos negócios**
- **Melhor Integração para implantar novos modelos de negócio, recursos e gerar valor em ambientes híbridos.**
- **Melhor aproveitamento para obter maior satisfação dos usuários de soluções em nuvem.**

Princípios do SAP Enterprise Support em Ambientes *On Premise*



Mapas de Valor do SAP Enterprise Support

Com o SAP Enterprise Support, temos o objetivo de tornar mais fácil do que nunca capacitar e colaborar com nossos clientes para aproveitar seu investimento estratégico de software SAP.

O mapa de valor do SAP Enterprise Support fornece acesso a materiais, ferramentas e treinamentos relacionados, tudo em uma visão geral centralizada. Esses mapas fornecem instruções passo a passo e recomendações sobre como potencialmente otimizar o cenário de TI, se tornar uma empresa inteligente e adotar a jornada de transformação digital

Este mapa aborda tópicos de maneira estruturada para que os clientes obtenham orientação para alcançar seus objetivos. Ele também atua como uma plataforma de colaboração que conecta clientes a especialistas em SAP e seus colegas de indústria.

Os mapas de valor são cuidados por *experts* funcionais da SAP, que podem ajudar os clientes em suas jornadas e *roadmaps* individuais.

A flexibilidade nos mapas também permite que os clientes façam escolhas que possibilitem trazer ganhos rápidos e comecem a se beneficiar imediatamente. E como os mapas de valor são fornecidos pela SAP Enterprise Support Academy, eles se destacam com todo o conceito de capacitação.

Atualmente, existem mapas de valor disponíveis em 10 tópicos diferentes para ajudar seu negócio a se tornar uma empresa inteligente. Para mais informações, visite: www.sapsupport.info/support-innovations/esacademy/valuemaps/

Principais Características:

O SAP Enterprise Support é mais do que um help desk. É um facilitador para ajudá-lo a atingir as metas de sua empresa. Os principais elementos incluem:

- Suporte proativo e preventivo desde o primeiro dia, abrangendo todo o ciclo de vida
- Suporte 24x7 com base em acordos de nível de serviço;
- Facilitação na geração de valor e adoção acelerada de inovações com o objetivo de obter um mínimo de disrupção
- Recursos de automação do SAP Solution Manager para cenários *on premise* e híbridos.
- Recursos integrados do SAP ONE Support para uma experiência de suporte consistente e significativa em todas as opções de implantação

Service-level Agreement (SLA)

Service-level agreements estipulam tempos rápidos para reações iniciais e planos de ação corretiva a fim de possibilitar resolver incidentes de forma rápida e eficaz, com vistas a minimizar custos de indisponibilidade de sistema. Em emergências, nossos clientes podem ter previsibilidade da continuidade de seus processos de negócios e desfrutar de maior segurança durante o planejamento do projeto.

Prioridade	**Descrição**	**SAP Enterprise Support, on-premise edition**	
		Tempo inicial de resposta	**Ação corretiva**[1]
Muito Importante (P1)	Desligamento do sistema de produção, desligamento do sistema ou restrições severas em um sistema de produção que impede o trabalho produtivo	1 hora (tempo real)	4 horas (tempo real)
Importante (P2)	Perda grave de funcionalidade em um sistema de produção, restrições significativas em um sistema de produção	4 horas (horas de expediente)	—

[1] Uma **ação corretiva** pode significar consertar um erro de software, criar um *work-around*, ou estabelecer um plano de ação. Um **plano de ação** inclui atualizações regulares que fornecem a sua empresa um relatório de status do processo de solução, planos para próximos passos necessários, atividades que você ou seus parceiros necessitem realizar, resultados de ações tomadas até o momento, data e hora planejada para a próxima atualização de status, agenda de atividades futuras da SAP para resolver o problema.

DETALHAMENTO DE PREÇOS

A tabela abaixo apresenta o detalhamento da taxa dos serviços de suporte técnico e manutenção para o período de 12 (doze) meses – Contrato 337/209 – SAP Enterprise Support assinado entre a SAP e o BNDES.

Cliente:	**BNDES**
Suporte Contratado	**Enterprise Support**
Valor total da Manutenção corrigido em BRL e com Imp.	**6.795.624,00**
Data Base vigente	**maio-24**

Comentários: Ref. Renovação Produtos SAP - 12 meses
Contrato 337/2019

Data Assinatura	Número Interno SAP	Produto Renovado	Período do Serviço Início / Fim	Reajuste			% Manutenção		
				Índice	Data Base / Índice	Data Final	Inicial / Atual	Original (BRL c/ Imp)	Final (BRL c/ Imp)
18/10/2019	12677720	SAP Products	01/11/24	ICTI	jun-22	mai-24	22,00%	6.306.686,81	**6.795.624,00**
			31/10/25		175,81	189,44	22,00%		

Observações:

- Os valores acima serão reajustados a cada 12 (doze) meses pelo ICTI – Data Base: mai/2024.
- Valores em reais e com tributos sobre serviços estimados para a cidade de São Paulo, SP na data de emissão desse documento (12,15% = ISS 2,9% + PIS 1,65% + COFINS 7,6%).
- Quaisquer alterações nos tributos incidentes, e/ou nas alíquotas ou base de cálculo aplicáveis serão automaticamente refletidas em nossas faturas e deverão ser absorvidas pelo BNDES
- As condições específicas constantes do 337/209 permanecem válidas para a renovação objeto desse documento.
- Esta proposta é referente à contratação dos Serviços SAP de Manutenção e Suporte Técnico – SAP Enterprise Support considerando como condições básicas conforme descrito nos anexos aqui apresentados
- A proposta é válida até 31/10/2024.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Taxa Anual de Suporte Técnico e Manutenção

O valor relativo aos serviços de Manutenção e Suporte Técnico objeto dessa Proposta para o período descrito no item "Detalhamento de Preços" é de R$ 6.795.624,00 (seis milhões, setecentos e noventa e cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais) e será faturado conforme Contrato celebrado entre as partes.

Os valores acima serão reajustados a cada 12 (doze) meses de acordo com o Índice de Custos de Tecnologia da Informação (ICTI), estabelecendo como data base a data de submissão desta proposta.

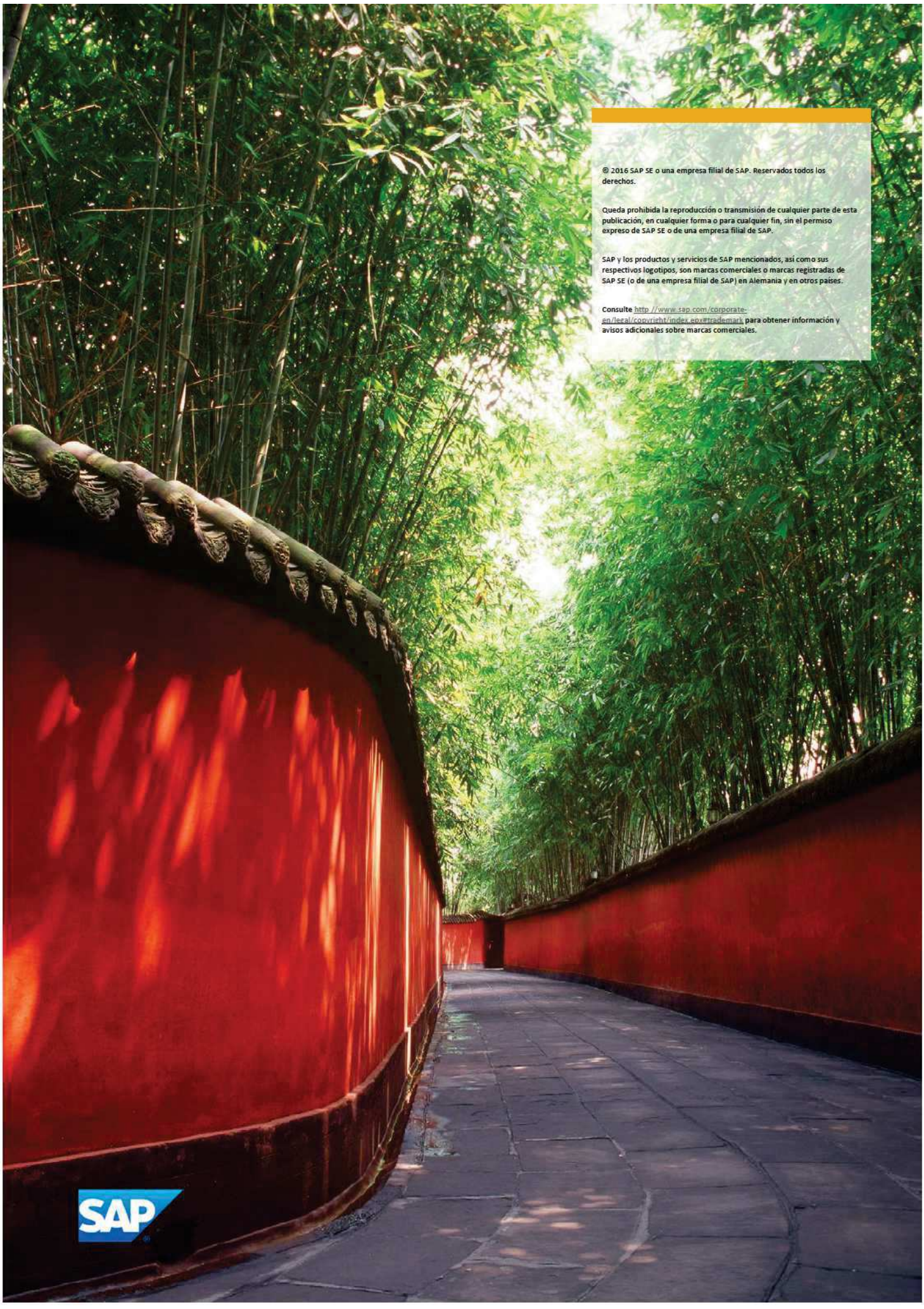
O Banco de Desenvolvimento Econômico e Social teve a oportunidade de revisar os Termos e Condições Gerais, os Direitos de Uso de Software Licenciado pela SAP, o Anexo do SAP Enterprise Support e o Contrato de Tratamento de Dados Pessoais para Serviços SAP. A SAP recomenda que o Cliente imprima cópias desses documentos para seus registros, mas esclarece desde já que estes Anexos podem ser alterados pela SAP de tempos em tempos, sem consentimento ou notificação prévia ao Cliente, prevalecendo a versão disponível nos respectivos links do sítio eletrônico da SAP.



ENDEREÇO DO ESCRITÓRIO

SAP Brasil Ltda.
Av. das Nações Unidas, 14.171
Torre B - 6o ao 8o andares
04795-100 - São Paulo/SP
T +55 11 5503-2400
F +55 11 5503-2319
www.sap.com/br

http://www.sap.com/contactsap/directory/



© 2016 SAP SE o una empresa filial de SAP. Reservados todos los derechos.

Queda prohibida la reproducción o transmisión de cualquier parte de esta publicación, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de SAP SE o de una empresa filial de SAP.

SAP y los productos y servicios de SAP mencionados, así como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP SE (o de una empresa filial de SAP) en Alemania y en otros países.

Consulte http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark para obtener información y avisos adicionales sobre marcas comerciales.

ANEXO III – MATRIZ DE RISCOS

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco Atinente Ao Tempo da Execução	Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada.	Período sem cobertura dos serviços de suporte e orientação técnica e aplicação de penalidades.	Diligência da Contratada na execução contratual.	Contratada
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.	Período sem cobertura dos serviços de suporte e orientação técnica.	Planejamento empresarial.	Contratada
	Atraso na execução do objeto contratual por culpa do BNDES	Período sem cobertura dos serviços de suporte e orientação técnica.	Cumprimento pelo BNDES das atividades necessárias a regular execução contratual.	BNDES
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pelo BNDES, que comprovadamente repercuta no preço contratado, observada a disciplina contratual.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Revisão de preço.	BNDES
Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro da Contratada na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Aumento ou diminuição do lucro da Contratada.	Planejamento tributário.	Contratada

	Variação da inflação	Aumento ou diminuição do custo do produto e/ou do serviço.	Previsão de reajuste anual.	Até o índice de reajuste: BNDES; acima do índice de reajuste: Contratada
Risco Técnico e/ou Operacional	Impossibilidade instalação de atualização e/ou correção fornecida nos termos dos serviços de suporte, em decorrência de customização realizada pelo BNDES e/ou terceiro a seu serviço	Problemas na operação do software	Mapeamento de customizações e planejamento na implementação de melhorias do software	BNDES
Riscos Trabalhista e Previdenciário	Responsabilização da Contratada por verbas trabalhistas e previdenciárias dos profissionais do BNDES alocados na execução do objeto contratual.	Geração de custos trabalhistas e/ou previdenciários para a Contratada, além de eventuais honorários advocatícios, multas e verbas sucumbenciais.	Ressarcimento, pelo BNDES à Contratada	BNDES
Riscos Trabalhista e Previdenciário	Responsabilização do BNDES por verbas trabalhistas e previdenciárias dos profissionais da Contratada alocados na execução do objeto contratual.	Geração de custos trabalhistas e/ou previdenciários para o BNDES, além de eventuais honorários advocatícios, multas e verbas sucumbenciais.	Ressarcimento, pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratada
Risco Tributário e Fiscal (não tributário).	Responsabilização do BNDES por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do BNDES.	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).	Ressarcimento, pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratada (em se tratando de recolhimento a maior) / BNDES (em se tratando de recolhimento a menor ou ausência deste).

Risco Tributário e Fiscal	Majoração de alíquotas dos tributos incidentes sobre a prestação dos serviços objeto do contrato	Aumento do valor total do contrato	Reequilíbrio contratual	BNDES

Lista de Assinaturas

Assinado por: FERNANDO JOSE PINHEIRO SANTANA, 271.***.***-**, assinado em: 04/12/2024
Papel: Representante legal da contratada

Assinado por: DIEGO LIMA ANSON, 304.***.***-**, assinado em: 04/12/2024
Papel: Representante legal da contratada

Assinado por: LEONARDO DE BARROS CORREIA NEVES, 029.***.***-**, assinado em: 05/12/2024
Função: Secretário de Área
Papel: Testemunha 1

Assinado por: BRUNO CALVAO DE ABREU, 058.***.***-**, assinado em: 06/12/2024
Função: Encarregado de Serviço
Papel: Testemunha 2

Assinado por: HERILMAR POMPERMAYER FREIRE, 001.***.***-**, assinado em: 09/12/2024
Função: Chefe de Departamento
Papel: Chefe de Departamento BNDES

Assinado por: FERNANDO PASSERI LAVRADO, 004.***.***-**, assinado em: 10/12/2024
Função: Superintendente
Papel: Superintendente BNDES